

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2795/2536

นาย ทอง ย้อย จัน ทา
นาง ปัท มา อยู่ เมือง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 271

สัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์จำเลยซึ่งทำต่อหน้าศาลและศาลพิพากษตามยอม มีใจความว่า ข้อ 1. จำเลยตกลงขายส่วนหนึ่งของที่ดินพิพาทให้โจทก์ โดยจำเลยจะดำเนินการให้มีการรังวัดแบ่งแยกและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์ในวันที่ 27 ธันวาคม 2532 หากจำเลยไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด ก็ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย ข้อ 2. โจทก์ยินยอมซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลย และจะชำระราคาที่ดินดังกล่าวให้จำเลยภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2532 ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการรังวัดแบ่งแยกรวมตลอดจนถึงจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์โจทก์จะเป็นผู้ออกเองทั้งหมดตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวกำหนดเป็นหน้าที่ของจำเลยต้องเป็นผู้ดำเนินการให้มีการรังวัดแบ่งแยกและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์ในวันที่ 27 ธันวาคม 2532 ส่วนโจทก์มีหน้าที่ต้องชำระราคาที่ดินและเสียค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการรังวัดแบ่งแยกรวมตลอดถึงจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่แบ่งแยกเมื่อโจทก์ชำระราคาให้จำเลยแล้ว แม้โจทก์จะไม่ได้ไปสำนักงานที่ดินเพื่อชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการรังวัดและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในวันที่ 27 ธันวาคม 2532 ก็ตามก็ถือไม่ได้ว่าโจทก์สละสิทธิ์ซื้อที่ดินพิพาท เพราะตามสัญญาประนีประนอมดังกล่าว

มิได้มีข้อตกลงกันไว้เช่นนั้น กรณีนี้เป็นเรื่องของการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลหากจำเลยเห็นว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ชอบที่จะร้องขอต่อศาลให้บังคับโจทก์ปฏิบัติตามคำพิพากษานั้นได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 73300 แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ตัดตะวันออกติดที่ดินโฉนดเลขที่ 73299 ของจำเลย โจทก์ใช้รถยนต์ผ่านทางพิพาทซึ่งเป็นถนนในที่ดินของจำเลยโดยสงบเปิดเผย เจตนาใช้เป็นทางภาระจำยอมออกสู่ทางสาธารณะติดต่อกันเกินกว่า 10 ปีแล้ว ต่อมาจำเลยปิดกั้นทางพิพาท จึงฟ้องให้จำเลยเปิดทางพิพาทและขอให้ศาลพิพาทและขอให้ศาลพิพากษาว่า ทางพิพาทเป็นทางภาระจำยอมและให้จำเลยไปจดทะเบียนสิทธิภาระจำยอม มิฉะนั้นขอให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

ก่อนจำเลยยื่นคำให้การ โจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลว่า จำเลยยอมขายส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 73299 แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ด้านทิศใต้กว้าง 3 เมตรยาวตลอดเขตที่ดินแก่โจทก์ในราคา 18,000 บาท โดยจำเลยจะดำเนินการให้มีการรังวัดแบ่งแยกและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์ในวันที่ 27 ธันวาคม 2532 โดยโจทก์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย หากจำเลยไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดดังกล่าวให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ศาลพิพากษตามยอม

จำเลยยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2532 จำเลยไปพบแจ้งพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง เพื่อขอให้ทำการรังวัดแบ่งแยกโอนกรรมสิทธิ์

ที่ดินแก่โจทก์ตามสัญญา แต่โจทก์ไม่ไปตามนัด จำเลยจึงแจ้งโจทก์ว่าถือว่าโจทก์
สละสิทธิซื้อและจำเลยไม่ประสงค์ขายที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ ต่อมาวันที่ 29 ธันวาคม
2532 โจทก์ไปยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินขอให้รังวัดแบ่งแยกออกทะเบียนโฉนด
กรรมสิทธิ์ที่ดินแก่โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เจ้าพนักงานที่ดิน
ดำเนินการให้ จำเลยทราบจึงไปคัดค้านขอให้เจ้าพนักงานที่ดินงดดำเนินการ แต่เจ้า
พนักงานที่ดินไม่ยอมงด ขอให้ศาลสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา
พระโขนง งดทำการรังวัดแบ่งแยกและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินดังกล่าวให้
โจทก์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ที่กำหนดวันที่ 27 ธันวาคม 2532 หมายความว่าหากคู่
สัญญาไม่ปฏิบัติภายในกำหนด ถือว่าเป็นการผิดนัดอาจถูกบังคับคดีตามคำพิพากษา
ต่อไปมิได้หมายความว่า จะบังคับกันตามสัญญาต่อไปไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์จำเลยซึ่งทำ
ต่อหน้าศาลและศาลพิพากษาคดีไปตามยอม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2531 มี
ข้อความว่า

ข้อ 1. จำเลยตกลงยินยอมขายส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 73299 ตำบล
สวนหลวง อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ด้านทิศใต้กว้าง 3 เมตรยาวตลอดแนว
เขตที่ดินดังกล่าว ตามแผนที่สังเขปเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 11 ให้แก่โจทก์ใน
ราคา 18,000 บาท โดยจำเลยจะดำเนินการให้มีการรังวัดแบ่งแยกและจดทะเบียน

โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์ในวันที่ 27 ธันวาคม 2532 หากจำเลยไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดดังกล่าวก็ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

ข้อ 2. โจทก์ยินยอมตกลงรับซื้อที่ดินตามข้อ 1 จากจำเลยและจะชำระราคาที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2532 ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการรังวัดแบ่งแยกรวมตลอดจนถึงจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์โจทก์จะเป็นผู้ออกเองทั้งหมด

ฯลฯ

พิเคราะห์แล้วตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว กำหนดเป็นหน้าที่ของจำเลยต้องเป็นผู้ดำเนินการให้มีการรังวัดแบ่งแยกและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์วันที่ 27 ธันวาคม 2532 หากจำเลยไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาดังกล่าว ก็ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย ส่วนโจทก์คงมีหน้าที่ต้องชำระราคาที่ดินจำนวน 18,000 บาท และเสียค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการรังวัดแบ่งแยกรวมตลอดถึงจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแบ่งแยก ซึ่งโจทก์ได้ชำระค่าที่ดินจำนวน 18,000 บาท แก่จำเลยแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2532 แม้โจทก์จะไม่ได้ไปสำนักงานที่ดินเพื่อชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการรังวัดและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในวันที่ 27 ธันวาคม 2532 ก็ตาม ก็ถือไม่ได้ว่าโจทก์สละสิทธิซื้อที่ดินพิพาท ทั้งนี้เพราะตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์จำเลยที่ศาลชั้นต้นพิพากษายอมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2531 มิได้มีข้อตกลงกันไว้เช่นนั้น กรณีจึงมีอาจดำเนินการตามที่จำเลยร้องขอมาได้เรื่องนี้เป็นเรื่องการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลหากจำเลยเห็นว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ชอบที่จะร้องขอต่อศาลให้บังคับโจทก์ปฏิบัติตามคำพิพากษานั้นได้

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>